

서 식 제 원 표

1) 서 식 명	표준 개인(신용)정보 보안관리 약정서	2) 승 인 번 호	등 - 3 - 178
3) 제 정 근 거	「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제17조(처리의 위탁) 등	4) 구 분	신규, <u>개정</u> , 폐지
5) 주 무 부 서	자산운용지원부	6) 인 쇄	<u>단면</u> , 양면
7) 용지의 크기	A4	8) 서식의 실제크기	가로 210mm X 세로 295mm
9) 지질 및 평량	백상지 70g/m ²	10) 사 용 형 태	<u>인쇄</u> , 복사, 기타
활자의 크기 및 종류	11) 제 목	12) 류 제 목	
	13) 내 용	14) 기 타	
15) 서식의 외곽선	용지의 위쪽 끝부터 위쪽 본선까지		
	10mm		
	용지의 왼쪽 끝부터 왼쪽 본선까지		
	20mm		
	용지의 오른쪽 끝부터 오른쪽 한계선까지		
16) 용지의 색채	20mm		
	용지의 아래 끝부터 아래 한계선까지		
17) 활자의 색채	10mm		
	되는 위치에 고딕체 단선 실선을 긋는다.		
18) 필요성	퇴직연금업무 서비스 관련 개인(신용)정보 처리 근거 마련		
19) 서식의 구성	붙임서식 참조		

주) 지질 및 평량은 P.C 또는 복사기로 사용하는 경우 생략 가능

표준 개인(신용)정보 보안관리 약정서(위탁업체 계약용)

본 위탁약정(이하 “본 약정”)은 [20**]년 [*]월 [*]일자로 다음 당사자들 사이에 체결되었다.

- (1) [주소지 입력]에 본점을 둔 [○○증권](이하 “위탁자”)
(2) [부산광역시 남구 문현금융로 40]에 본점을 둔 [한국예탁결제원](이하 “수탁자”)

제1조(목적) 본 약정은 위탁자와 수탁자 상호간 체결된 개인정보 처리업무 위탁에 관한 약정서 [20**]년 [*]월 [*]일에 추가하여 위탁자가 수탁자에게 처리를 위탁하는 개인(신용)정보의 보안관리 대책과 책임사항을 규정함으로 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① “개인(신용)정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)와 거래내용을 판단할 수 있는 정보, 신용도를 판단할 수 있는 정보, 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 등을 말한다.

② “처리”란 다음 각 호에 해당하는 행위를 말한다.

1. 컴퓨터를 이용하여 개인(신용)정보를 입력·저장·가공·편집·검색·삭제 또는 출력하는 행위
2. 개인(신용)정보를 배달·우송 또는 전송 등의 방법으로 타인에게 제공하는 행위
3. 그 밖에 1호 또는 2호와 비슷한 행위
4. 개인(신용)정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위

③ “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다. 특히 본 약정에서는 위탁자가 수탁자에게 위탁한 개인(신용)정보의 정보주체를 말한다.

④ 본 약정에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보보호법」, 같은 법 시행령, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 같은 법 시행령 등에서 정의된 바에 따른다.

제3조(위탁하는 사무의 목적 및 개인(신용)정보 항목) 위탁자는 수탁자에게 퇴직연금업무 관리서비스의 이용을 위하여 「퇴직연금업무 관리서비스 이용약관」에 따른 개인(신용)정보의 처리를 위탁한다.

제3조의2(시스템 비용 및 수수료) ① 본 약정에 따른 업무 수행에 필요한 전산시스템의 설치, 프로그램 개발 및 운영 비용은 위탁자와 수탁자가 각각 부담한다.
② 제1항에 따른 시스템 비용 외에 퇴직연금업무 관리서비스 이용에 따른 이용수료는 「퇴직연금 관리서비스 이용약관」에 따른다.

제4조(수탁자의 확인 및 확약사항) ① 수탁자는 본 약정에 따른 개인(신용)정보의 수탁처리에 필요한 인력과 물적 시설, 재정 부담능력과 기술, 책임능력 등을 보유하고 있음을 확인한다.
② 수탁자는 위탁자에게 개인(신용)정보의 처리 업무와 관련 없는 불필요한 개인(신용)정보를 요구하지 아니한다.
③ 수탁자는 위탁자가 개인(신용)정보 처리 업무의 지연, 처리기준의 불공정 등의 문제점을 지적하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 시정하여야 한다.
④ 위탁자는 수탁자가 제2항 및 제3항의 확약사항을 위반하는 때에는 위탁계약을 해지할 수 있다.

제5조(위탁업무 수행 목적 외 개인(신용)정보의 처리 금지 등) 수탁자는 위탁자로부터 위탁 받은 개인(신용)정보를 위탁계약에 따른 위탁업무 수행을 위하여 필요한 범위 내에서 적합하게 처리하여야 하며, 그 범위를 초과하여 개인(신용)정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

제5조의2(비밀유지) 위탁자와 수탁자는 본 약정과 관련하여 취득한 상대방의 영업상 정보 등 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지하여야 하며, 상대방의 사전 서면 동의없이 이를 제3자에게 누설·제공하여서는 아니된다.

제6조(개인(신용)정보취급자의 지정 및 업무처리 감독) ① 수탁자는 개인(신용)정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 직접 개인(신용)정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인(신용)정보에 접근하여 처리하는 자(이하 “개인(신용)정보취급자”라 한다) 및 개인(신용)정보취급자에게 허용되는 개인(신용)정보의 열람 및 처리의 범위를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 제한하여야 한다.

② 수탁자는 개인(신용)정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 당해 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 각 개인(신용)정보취급자에게 차등 부여하고, 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.

- ③ 수탁자는 개인(신용)정보취급자로 하여금 보안서약서를 제출하도록 하는 등 적절한 관리·감독을 해야 하며, 인사이동 등에 따라 개인(신용)정보취급자의 업무가 변경되는 경우에는 개인(신용)정보에 대한 접근권한을 변경 또는 말소해야 한다.
- ④ 수탁자는 개인(신용)정보 처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우에는 개인(신용)정보취급자 별로 한 개의 사용자계정을 발급하여야 하며, 다른 개인(신용)정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.
- ⑤ 수탁자는 제1항의 기준에 따라 개인(신용)정보취급자 및 개인(신용)정보취급자에게 허용되는 개인(신용)정보의 열람 및 처리의 범위를 정하여 그 명단과 내역을 위탁자에게 제공하여야 한다. 개인(신용)정보취급자 및 열람·처리 범위가 변경된 때에는 지체 없이 수정된 명단과 내역을 제공하여야 한다.
- ⑥ 수탁자는 제2항 및 제3항에 의한 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년 이상 보관하여야 한다.
- ⑦ 수탁자는 개인(신용)정보취급자가 개인(신용)정보 처리시스템에 접속한 기록을 최소 1년 이상 보관·관리하여야 한다.

제6조의2(검사 수용의무 등) 수탁자는 본 약정에 따른 업무와 관련하여 감독당국으로부터 내부통제, 전산시스템 등에 대한 검사나 정보제공 요청이 있을 경우 적극 응하여야 하며, 검사결과 개선 요구사항이 있을 경우 신속하게 조치하고 그 결과를 감독당국에게 통보하여야 한다.

제7조(개인(신용)정보의 암호화) ① 위탁자와 수탁자는 개인(신용)정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화 하여야 한다.

② 수탁자는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부 망의 중간 지점에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.

제8조(물리적 접근 방지) ① 수탁자는 전산실, 자료보관실 등 개인(신용)정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영하여야 한다.

② 수탁자는 개인(신용)정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

제8조의2(비상계획 및 장애·민원관리) ① 수탁자는 사고예방대책을 강구하고, 사고발생 시 신속하게 대응하기 위하여 보안시스템 및 백업시스템을 구축하여 운영하

여야 한다.

② 수탁자는 서비스 시간 중 장애발생을 항상 관제하고 장애가 발생하였을 경우 신속히 복구할 수 있도록 위탁자와 협조하여야 하며, 고객으로부터 문의가 발생하는 경우 성실히 응대하여야 한다.

제9조(기타 안전성 확보조치) ① 수탁자는 본 약정에서 명시적으로 정하지 아니한 경우에도 개인(신용)정보를 보호하기 위하여 「개인정보의 안전성 확보조치 기준고시」에 따른 기술적·물리적·관리적 조치를 취하여야 한다.

② 위탁자와 수탁자는 관계법규에서 정한 경우를 제외하고는 본 약정에 따른 업무수행 과정에서 취득한 개인(신용)정보를 다른 목적으로 이용하거나 타인에게 이를 제공·누설하여서는 아니된다.

제10조(개인(신용)정보 보호책임자의 지정) ① 수탁자는 개인(신용)정보에 대한 보호책임자를 지정하여 보호책임자의 성명과 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 위탁자에게 통보하여야 한다.

② 보호책임자가 변경 또는 추가된 경우에도 제1항과 같다.

제11조(개인(신용)정보의 파기 및 반납) ① 수탁자는 위탁계약에 따른 처리 목적이 달성되거나 위탁계약이 해지 또는 종료된 경우에는 지체 없이 개인(신용)정보를 파기한 다음 파기확인서를 제출하거나 위탁자에게 반납하여야 하며, 개인(신용)정보 보유기간과 파기계획을 아래와 같이 명시하기로 한다.

1. 개인(신용)정보 보유기간 : 제공일로부터 5년

2. 파기계획 : 기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체없이 개인정보파기

② 위탁계약에 따른 처리 목적이 달성되기 전이라 하더라도 동의 철회권을 행사하는 정보주체의 요청에 따라 위탁자가 수탁자에게 개인(신용)정보의 파기 및 처리 중단을 요청하는 경우에는 수탁자는 지체 없이 개인(신용)정보를 파기하고 그 처리를 중단하여야 한다.

③ 수탁자는 제1항 및 제2항에 따라 개인(신용)정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다. 구체적인 파기방법과 절차에 대하여는 사전에 위탁자와 협의를 하고, 위탁자가 최종 승인한 방법과 절차에 따르도록 한다.

④ 제1항에 따라 정보주체의 개인(신용)정보를 파기한 경우에는 수탁자는 위탁자에게 정보주체의 개인(신용)정보 파기 및 처리 중단 요청일로부터 [1개월 이내]에 그 결과를 서면으로 통보하여야 한다.

⑤ 위탁자는 개인(신용)정보 파기 여부 및 파기 상태를 확인하기 위하여 수탁자에게

필요한 자료의 제공을 요구하거나 수탁자의 사업장을 방문하여 점검을 실시할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사정이 없는 한 이에 적극 협조하여야 한다.

제12조(교육) ① 위탁자는 수탁자로 하여금 개인(신용)정보보호 교육을 위하여 위탁자가 자체적으로 마련한 프로그램 또는 위탁자가 지정하는 공인된 외부기관에서 실시하는 프로그램을 연 1회 이상 수강하도록 하여야 한다.

② 수탁자는 개인(신용)정보취급자에 대하여 제1항에서 정한 교육 프로그램을 수강하도록 한 후, 위탁자에게 그 증빙을 제출하여야 한다.

③ 수탁자는 개인(신용)정보취급자가 변경 또는 추가되는 경우에는 그 개인(신용)정보취급자에 대하여 제1항에서 정한 교육 프로그램을 수강하도록 한 후 이에 따른 증빙을 위탁자에게 제출하여야 한다.

④ 위탁자는 수탁자 소속 개인(신용)정보취급자의 교육실시 여부 및 적정성을 확인하기 위하여 관련 자료의 제공을 요구하거나 수탁자의 사업장을 방문하여 점검을 실시할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사정이 없는 한 이에 적극 협조하여야 한다.

제13조(수탁자에 대한 관리·감독) ① 위탁자는 수탁자에게 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있다.

1. 개인(신용)정보의 처리 현황
2. 개인(신용)정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인(신용)정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인(신용)정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② 위탁자는 수탁자에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ 수탁자는 전산사고 또는 정보 유출 사고가 발생하거나 관계 당국이 고객정보의 제공 또는 공개를 요구하는 경우 등에는 이를 즉시 위탁자에 통보하여야 한다.

제13조의2(자료의 소유권 등) 본 약정과 관련하여 위탁자가 수탁자에게 제공한 모든 자료의 소유권·지식재산권 등 일체의 권리는 위탁자에게 있다.

제13조의3(정보제공책임) 위탁자와 수탁자는 그 상대방에게 본 약정의 이행을 위하여 필요한 정보 및 자료를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 상대방은 부득이한 사유가 없는 한 이를 제공하여야 한다.

제14조(재위탁의 제한) ① 수탁자는 제3자에게 개인(신용)정보의 처리를 위탁하여서는 아니 된다. 다만, 수탁자가 위탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 위탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 위탁자로부터 재위탁에 관한 승인을 얻은 경우에는 예외로 한다.

② 수탁자는 제1항 단서에 의하여 위탁자로부터 개인(신용)정보 처리 재위탁에 대한 승인을 받은 경우에는 재수탁자로부터 [별첨] 확약서를 수령하여 위탁자에게 제출하여야 한다.

제15조(의무위반에 대한 손해배상책임 등) ① 위탁자와 수탁자는 본 약정상의 확인 및 확약사항, 파기계획을 위반하거나, 고의 또는 과실로 본 약정상의 의무를 불이행하거나 해태함으로써 상대방에게 손해를 가한 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 위탁자는 수탁자가 개인(신용)정보 처리 업무를 수행하는 과정에서 본 약정에 따른 의무를 위반하여 발생하는 정보주체의 손해에 대하여 수탁자와 연대하여 책임을 진다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 위탁자(임직원, 대리인을 포함함)가 제3자로부터 손해배상청구를 당하여 제3자에게 직접 손해를 배상한 경우에는 위탁자는 사후적으로 수탁자에게 그로 인한 손해배상액의 구상을 청구할 수 있다.

④ 수탁자는 재수탁자가 재위탁 받은 개인(신용)정보의 처리 업무를 수행하면서 발생하는 손해에 대하여 수탁자의 임직원 또는 대리인이 야기한 손해와 동일하게 제1항 내지 제3항의 책임을 부담한다.

제15조의2(수탁자의 책임한계에 관한 사항) 수탁자는 위탁자로부터 위탁받은 업무 외의 사항에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

제16조(계약의 해제 및 해지) ① 당사자 어느 일방은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 약정 및 그와 관련한 위탁계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 당사자 일방이 정당한 이유 없이 본 약정상의 의무를 이행하지 아니하여 상대방이 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하였음에도 최고기간 경과 시까지 이행하지 아니하는 경우

2. 당사자 일방의 회생절차의 개시신청, 파산신청, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법

를」에 따른 재산보전처분의 신청, 기타 이와 유사한 신청, 어음교환소의 거래정지 처분 및 회사의 해산결의 등이 있는 경우

3. 관계 행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 약정을 이행할 수 없게 된 경우

4. 회사 주요재산의 양도, 압류 또는 가압류, 가처분 등이 있는 경우

5. 회사의 운영이 곤란한 정도의 노사분규, 기타 경영상의 위기가 발생하여 계약의 이행이 불가능하다고 판단되는 경우

6. 천재지변·전쟁·폭동·소요·기타 이에 준하는 불가항력적 사유로 계약의 이행이 불가능한 경우. 다만, 이 경우에는 당사자 쌍방이 각자의 위험과 손해를 부담한다.

7. 기타 본 약정을 이행하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우

② 제1항제1호에 따른 이행의 최고 및 제1항제1호 이외의 사유로 인한 해제 또는 해지의 의사표시는 내용증명 우편으로 하며, 상대방에게 도달하는 때에 그 효력이 발생한다.

③ 제1항제1호에 의한 이행최고기간이 경과할 때까지 최고 사항을 이행하지 않는 경우에는 본 약정은 자동으로 해제 또는 해지되며, 별도의 해제 또는 해지의 의사표시는 하지 아니한다.

④ 당사자 일방의 귀책사유로 인하여 본 약정 등이 해제 혹은 해지된 경우에는 귀책사유가 있는 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다.

제17조(효력발생 및 유효기간) ① 본 약정은 체결일로부터 그 효력이 발생하며, 위탁계약이 해지, 종료 기타 사유로 인하여 효력을 상실한 때까지 유효하다.

② 본 약정의 유효기간 내에 발생한 본 약정 위반행위에 따른 책임은 본 약정의 유효기간이 만료한 경우에도 소멸되지 아니한다.

제18조(위탁계약과의 일체성) 본 약정은 위탁계약의 일부를 이루며, 위탁계약서상 위탁사무의 목적과 범위가 변경되는 경우에는 제3조는 그에 따라 변경된다.

제18조의2(이해상충방지체계) 위탁자와 수탁자는 본 약정상의 업무와 관련하여 정보주체의 이익을 해하는 행위를 하여서는 아니되는 등 관련 법령에서 규정한 이해상충 방지 관리의무 및 이해상충과 관련된 불공정 행위 금지 의무를 준수하여야 하며, 적절한 이해상충방지체계 구축을 위하여 노력하여야 한다.

제18조의3(분쟁의 해결) 본 약정과 관련하여 위탁자와 수탁자 간 분쟁이 발생하는

경우 상호 협의하여 해결하는 것을 원칙으로 하되 소송으로 진행될 경우 관할법원은 이 약정에 따른 업무를 담당하는 예탁결제원의 부서 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

[20]년 []월 []일

[위탁자] [회사명]

[주소]

[대표자명] (인)

[수탁자] [회사명] 한국예탁결제원

[주소] 부산광역시 남구 문현금융로 40

[대표자명] 사장 (인)

SAMPLE

((본 페이지는 제출이 불필요한 페이지입니다))

※ 본 문서 2부를 작성, 법인인감 날인(마지막 페이지) 및 간인(전체 페이지)을 한 후 제출하여 주시면, KSD 인감을 날인 및 간인 후 1부 회신해드립니다. (제출 시 날짜는 공란으로 비워주세요)

※ 간인 예시

(첫번째 문서)	(두번째 문서)
1 페이지 인	1 페이지
1 페이지 접어서 뒷면 인	1 페이지 접어서 뒷면 인
2 페이지 앞면 아랫부분	2 페이지 앞면 아랫부분
2 페이지 접어서 뒷면 인	2 페이지 접어서 뒷면 인
3 페이지 앞면 아랫부분	3 페이지 앞면 아랫부분